

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche

**6. Einheit
8.6.2026**

Dipl.-Jur. Jona Buhrke

jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de

Übersicht über die heutige Einheit

Schuldrecht und Deliktsrecht

- Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 BGB
- Vertragliche vs. Deliktische Haftung
- Übungsfall 2

Allgemeines Schuldrecht

- Übersicht über die Leistungsstörungen
- Rücktritt vom Vertrag
- Übungsfälle 24, 25 und 27

SCHADENSERSATZ NACH SCHULDRECHT UND DELIKTSRECHT





Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 BGB

I. Schuldverhältnis

- Rechtliche Beziehung zwischen zwei oder mehreren Personen, aufgrund derer die eine berechtigt ist von der anderen ein Tun, Dulden oder Unterlassen (Leistung) zu verlangen
- Vertraglich, vorvertraglich (§ 311 Abs. 2 BGB) oder gesetzlich

II. Pflichtverletzung

- Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis
- Leistungs- oder Rücksichtspflicht, § 241 BGB

III. Vertretenmüssen

- Eigenes Verschulden (grds. Vorsatz und Fahrlässigkeit, § 276) oder Zurechnung fremden Verschuldens (§ 278 BGB)
- Verschulden wird gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB vermutet (Beweislastumkehr)

IV. Schaden

Jede unfreiwillige Vermögenseinbuße
Schadensermittlung mittels der Differenzhypothese: Vergleich der Vermögenslage mit und ohne das schädigende Ereignis
Kausalität: Der Schaden muss auf der Pflichtverletzung beruhen
Art und Umfang des Ersatzes: §§ 249 ff. BGB

Ggf. Modifikation/Ergänzung der Voraussetzungen durch die nachfolgenden Bestimmungen (§§ 281 ff. BGB)

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

§ 8 2 3 A b s . 1 B G B

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben,
den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem
anderen zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

I. Haftungsbegründender Tatbestand

1. Rechtsgutsverletzung

2. Verletzungshandlung

3. Haftungsbegründende Kausalität

4. Rechtswidrigkeit

5. Verschulden

II. Haftungsausfüllender Tatbestand

1. Schaden

2. Haftungsausfüllende Kausalität

3. Mitverschulden

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

I. Haftungsbegründender Tatbestand

1. Rechtsgutsverletzung

- Geschützte Rechtsgüter sind aufgelistet:
 - Leben
 - Körper
 - Gesundheit
 - Freiheit
 - Eigentum
 - Sonstige Rechte
 - Allgemeines Persönlichkeitsrecht (Rahmenrecht)
 - Recht auf Selbstbestimmung
 - Recht auf Selbstbewahrung
 - Recht auf Selbstdarstellung
 - Recht auf informationelle Selbstbestimmung
 - Recht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme (Computergrundrecht)
 - Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (Rahmenrecht)
 - Allgemein alle absoluten Rechte (zB berechtigter Besitz, Namensrechte, Aneignungsrechte)
- **Wichtig:** Nicht geschützt ist das Vermögen als solches!

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

I. Haftungsbegründender Tatbestand

2. Verletzungshandlung

- Handlungswille
 - Erforderlich ist zunächst ein willensgesteuertes Handeln
 - Reine Reflexhandlungen oder Handlungen aufgrund willensausschließenden Zwanges sind nicht ausreichend
- Auch ein pflichtwidriges Unterlassen kann eine Verletzungshandlung sein
 - Pflichtwidrigkeit setzt voraus, dass eine Rechtspflicht zum Andersverhalten bestand
 - Diese Rechtspflicht folgt i.d.R. aus einer Garantenstellung
 - Beschützergaranten: Tragen Verantwortung für den Schutz einer bestimmten Person
 - Überwachungsgaranten: Haben die Verantwortung über eine Gefahrenquelle

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

I. Haftungsbegründender Tatbestand

3. Haftungsbegründende Kausalität

- Die Verletzungshandlung muss kausal für die Rechtsgutsverletzung sein
- Prüfung als Dreischritt (alle 3 Theorien müssen erfüllt sein):
 - **Äquivalenztheorie**
 - *Conditio sine qua non Formel*
 - Die Handlung darf nicht hinweggedacht werden können, ohne dass die Rechtsgutsverletzung ausbleibt
 - **Adäquanztheorie**
 - Die Rechtsgutsverletzung muss als Folge der Verletzungshandlung innerhalb der allgemeinen Lebenswahrscheinlichkeit liegen
 - Dient der Ausgrenzung von gänzlich unwahrscheinlichen Folgen
 - **Theorie vom Schutzzweck der Norm**
 - Die Verhaltensnorm, welche der Schädiger durch seine Handlung verletzt hat, muss gerade auch dem Schutz des verletzten Rechtsguts dienen; Bsp.: Straßenverkehrsnormen dienen dem Schutz der körperlichen Integrität und des Eigentums
 - Erforderlich ist eine wertende Beurteilung:
 - Frage 1: Welche Norm hat der Schädiger verletzt?
 - Frage 2: Dient die verletzte Norm gerade auch dem Schutz des beschädigten Rechtsguts?
 - ACHTUNG: Die verletzte Norm ist eine Sozialnorm und kann, muss aber nicht, gesetzlich verankert sein. Nicht gemeint mit der Norm ist der § 823 BGB selbst!

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

I. Haftungsbegründender Tatbestand

4. Rechtswidrigkeit

- Im Rahmen der Prüfung der Rechtswidrigkeit ist zu klären, **ob die Rechtsgutsverletzung dem Schädiger den Eingriff in die Rechtsgüter gestattet**
- Lehre vom **Erfolgsunrecht** vs. Lehre vom **Handlungsunrecht**
 - Nach der Lehre vom Erfolgsunrecht, folgt die Rechtswidrigkeit des Handelns aus der Rechtsgutsverletzung. Die Rechtswidrigkeit wird also durch die Rechtsgutsverletzung indiziert.
 - Nach der Lehre vom Handlungsunrecht ist eine wertende Betrachtung erforderlich, ob das Handeln des Schädigers rechtswidrig ist.
 - **Grds.** ist die Lehre vom Erfolgsunrecht herrschend. Es reicht festzustellen, dass die Rechtswidrigkeit durch die Rechtsgutsverletzung indiziert wird.
 - **Ausn.:** Bei Rechtsgutsverletzungen durch **Unterlassen** sowie **Verletzung der Rahmenrechte** (APR und Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) ist eine besondere Feststellung der Rechtswidrigkeit erforderlich.
 - Dabei handelt der Schädiger rechtswidrig, wenn er gegen eine sog. **Verkehrssicherungspflicht** verstoßen hat
 - Die Verkehrssicherungspflicht ist dabei für den Einzelfall herzuleiten. Sie kann aus Gesetz, aber auch aus soziaethischen Erwägungen oder gesellschaftlichen Erwartungen folgen. Oft kann hier auf die i.R.d. Schutzzweck der Norm angestellten Erwägungen zurückgegriffen werden.
- **Rechtfertigungsgründe**
 - Die Gestattung eines Rechtsgutseingriffs kann durch gesetzliche Rechtfertigungsgründe erfolgen (Notwehr, Notstand, etc.)
 - Liegen die Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes vor, so fehlt es an der Rechtswidrigkeit

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

I. Haftungsbegründender Tatbestand

5. Verschulden

- Hier stellt sich die Frage, ob der Schädiger für sein Verhalten verantwortlich gemacht werden kann
- **Zurechnungsfähigkeit**
 - Ist der Schädiger unzurechnungsfähig, kann er nicht für den durch ihn herbeigeführten Schaden haftbar gemacht werden
 - Die Zurechnungsfähigkeit kann etwa aufgrund von Geisteskrankheit (§ 827 BGB) oder Minderjährigkeit (§ 828 BGB) ausgeschlossen sein
- **Verschuldensmaßstab**
 - Ferner ist die Feststellung des Verschuldensmaßstabs erforderlich
 - Grds. haftet der Schädiger für **Vorsatz und Fahrlässigkeit**
 - Vorsatz ist der Wille zur Tatbestandsverwirklichung in Kenntnis der objektiven Umstände (kurz: Wissen und Wollen)
 - Fahrlässigkeit ist das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
 - Im Einzelfall sind jedoch **Haftungserleichterungen** oder –Erschwerungen möglich
 - Bsp. § 1359 BGB – Ehegatten haften nur für die Sorgfalt, die sie in eigenen Angelegenheiten walten lassen (*diligencia quam in suis*)

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

I. Haftungsbegründender Tatbestand

Zwischenergebnis

- Liegen diese ersten fünf Voraussetzungen vor, ist der **haftungsbegründende Tatbestand** erfüllt
- Das heißt: Es liegt eine Rechtsgutsverletzung vor, welche durch eine schuldhafte und rechtswidrige Handlung des Schädigers herbeigeführt wurde
 - Hierdurch wird die Haftung des Schädigers begründet: Der Schädiger ist also ersatzpflichtig
- Den Umfang und die Art der Ersatzpflicht/Haftung klären wir im **haftungsausfüllenden Tatbestand** (folgt jetzt)

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

II. Haftungsausfüllender Tatbestand

1. Schaden

- Definition: Jede **unfreiwillige Vermögenseinbuße**
 - Maßstab: **Differenzhypothese** – Vergleich der Vermögenslage vor und nach dem schädigenden Ereignis
 - Schaden liegt bei negativer Differenz vor

Formulierungsbeispiel: Es müsste ein Schaden entstanden sein. Ein Schaden ist jede unfreiwillige Vermögenseinbuße. Er wird nach der sog. Differenzhypothese ermittelt. Danach liegt ein Schaden vor, wenn bei Vergleich der Vermögenslage nach dem schädigenden Ereignis mit der Vermögenslage vor dem schädigenden Ereignis eine negative Differenz besteht.

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

II. Haftungsausfüllender Tatbestand

2. Haftungsausfüllende Kausalität

- Im Rahmen der **haftungsausfüllenden Kausalität** wird geprüft, ob der Schaden auf der Rechtsgutsverletzung beruht
- Prüfung erneut im **Dreischritt**:
 - **Äquivalenztheorie**: Die Rechtsgutsverletzung kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Schaden entfällt
 - **Adäquanztheorie**: Der Schaden stellt eine Folge der Rechtsgutsverletzung dar, die innerhalb der allgemeinen Lebenswahrscheinlichkeit liegt
 - **Objektive Zurechnung** (Schutzzweck der Norm): Das Verbot der Rechtsgutsverletzung soll auch genau vor solchen Schäden wie dem konkret entstandenen schützen
- Die Prüfung ist unproblematisch wenn Rechtsgutsverletzung und Schaden identisch sind (z.B. Beschädigung eines Autos: Eigentumsverletzung = Schaden)
- Problematisch, wenn Rechtsgutsverletzung und Schaden verschieden sind (z.B. Heilbehandlung einer Folgeerkrankung nach einer Unfallverletzung)

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

II. Haftungsausfüllender Tatbestand

3. Mitverschulden

- Abschließend ist zu erörtern, ob der Schaden in Folge eines etwaigen Mitverschuldens des Verletzten zu mindern ist, § 254 BGB
- Hierbei ist eine wertende Betrachtung der Umstände des Einzelfalls vorzunehmen
- In der Fallbearbeitung muss nicht zwingend eine Quotelung des Schadens erfolgen
 - Es reicht herauszuarbeiten, worin das Mitverschulden des Verletzten begründet ist und festzustellen, dass dies zu einer Minderung des Anspruchsumfangs führt

Die außervertragliche Haftung auf Schadensersatz

III. Rechtsfolge, §§ 249 ff.

- Art und Umfang des Schadensersatzes richten sich nach den §§ 249 ff. BGB
 - Es gilt der Grundsatz der Naturalrestitution, § 249 Abs. 1 BGB
 - Der Schädiger hat den Zustand wiederherzustellen, der bestünde, wenn der Schaden nie eingetreten wäre
 - Allerdings gelten Ausnahmen:
 - Bei Beschädigung einer Sache oder Verletzung einer Person kann der Geschädigte statt der Wiederherstellung durch den Schädiger auch den zur Wiederherstellung erforderlichen Geldbetrag verlangen, § 249 Abs. 2 BGB
 - Ist die Wiederherstellung nicht möglich, erfolgt eine Schadenskompensation in Geld, §§ 251, 252 BGB
 - Schadensersatz für immaterielle Schäden (Schmerzensgeld)
 - Kann nur in den gesetzlich geregelten Fällen gefordert werden, § 253 Abs. 1 BGB
 - Wichtigster Fall: Verletzung von Körper, Gesundheit, Freiheit oder sexueller Selbstbestimmung, § 253 Abs. 2 BGB

Vertragliche Haftung

VS.

Deliktische Haftung

Besondere schuldrechtliche Beziehung, die spezifische Pflichten gegenüber dem Vertragspartner begründet

Haftung trifft jeden, der ein geschütztes Recht oder Rechtsgut verletzt

- Deliktische Ansprüche bestehen unabhängig von vertraglichen oder vertragsähnlichen Sonderbeziehungen
 - Sie bestehen gegenüber jedem beliebigen Eingreifenden
 - Nur bestimmte Rechte/Rechtsgüter sind geschützt. Nicht Vermögen als solches!
- Wesentlicher Unterschied: Beweislast für Verschulden
 - Bei der vertraglichen Haftung nach §§ 280 ff. BGB wird das Verschulden gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB vermutet (Beweislastumkehr – der Schuldner muss beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft)
 - Bei der deliktischen Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB ist das Verschulden positiv festzustellen – die Beweislast trifft den Geschädigten
 - Vermögen als solches ist geschützt!
 - Im Ergebnis sind die §§ 280 ff. BGB dadurch vorteilhafter für den Gläubiger!

Prüfungsreihenfolge der Anspruchstypen

1. Vertragliche Ansprüche

Der Vertrag als privatautonome Gestaltungsform kann sich auf sämtliche anderen Anspruchsgrundlagen auswirken

2. Quasivertragliche Ansprüche

Die GoA kann etwa durch eine Vertragliche Regelung ausgeschlossen sein (dann liegt ein Auftrag vor!)

3. Sachenrechtliche Ansprüche

Im Bereich der sachenrechtlichen Ansprüche können vertragliche oder quasivertragliche Rechtsverhältnisse ein Recht zum Besitz i.S.v. § 986 BGB begründen und dadurch dem Herausgabeanspruch aus § 985 BGB entgegenstehen

4. Deliktische Ansprüche

Bei der Prüfung von Deliktischen Ansprüchen sind vertragliche Haftungsvereinbarungen im Rahmen des Verschuldens zu berücksichtigen

5. Bereicherungsrechtliche Ansprüche

Bei den Bereicherungsansprüchen kann der Vertrag ein Recht zum Besitz begründen. Zudem sind die in den sonstigen Ansprüchen herrschenden Haftungsverhältnisse zu berücksichtigen. Diese sollen durch das Bereicherungsrecht nicht unterlaufen werden.

Prüfungsreihenfolge der Anspruchstypen
Merksatz

1. Vertragliche Ansprüche

Viele

2. Quasivertragliche Ansprüche

Quälen

3. Sachenrechtliche Ansprüche

Sich

4. Deliktische Ansprüche

Durchs

5. Bereicherungsrechtliche Ansprüche

BGB.

Albert (A) betreibt ein Café. Bertram (B) bestellt bei A ein Glas Rotwein. Beim Servieren schüttet A den Rotwein (aus Unachtsamkeit) auf das Sakko des B. Für die Reinigung des Sakkos muss B € 20.- aufwenden.

Kann B von A den Ersatz der Reinigungskosten gem. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB bzw. gem. § 823 Abs. 1 BGB verlangen?

Zusatzfrage: Welcher wesentliche Unterschied besteht zwischen den genannten Anspruchsgrundlagen?

A. Anspruch B gegen A gemäß §§ 280 I, 241 II BGB (Vertraglicher Anspruch!)

B könnte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von € 20.- gegen A aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB haben

I. Schuldverhältnis

Dafür müsste ein wirksames Schuldverhältnis bestehen.

Ein Schuldverhältnis ist jede rechtliche Sonderbeziehung zwischen zwei Personen, aufgrund derer der eine Teil vom anderen Teil eine Leistung (Tun, Dulden oder Unterlassen) verlangen kann. Der zwischen A und B geschlossene Bewirtungsvertrag begründet Leistungspflichten der Parteien. Mithin liegt ein Schuldverhältnis vor.

II. Pflichtverletzung

Des Weiteren müsste A eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt haben.

Nach Maßgabe des § 241 Abs. 2 BGB kann ein Schuldverhältnis nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten.

So beinhaltet auch ein Bewirtungsvertrag entsprechende Rücksichtnahme- und Schutzpflichten. Insbesondere muss der Bewirtende im Rahmen des **Zumutbaren** dafür Sorge tragen, dass die Kleidung (= Eigentum) des anderen Teils beim Servieren von Speisen und Getränken nicht durch diese beschmutzt wird.

Indem A das Sakko des B mit Wein überschüttet hat, hat er das Eigentum des B beschädigt und so seine Rücksichtspflicht aus § 241 Abs. 1 BGB verletzt.

Eine Pflichtverletzung des A liegt mithin vor.

Anmerkung: In der Definition ist somit zunächst abstrakt herauszuarbeiten, welche Nebenpflichten der Vertrag beinhaltet. In der Subsumtion ist dann auf die konkrete Verletzungshandlung einzugehen.

III. Vertretenmüssen

A müsste die Pflichtverletzung zu vertreten haben.

Gem. § 276 Abs. 1 BGB hat der Schuldner grds. Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten.

Das Vertretenmüssen des Schuldners wird gemäß § 280 I 2 BGB vermutet.

Mangels entsprechender Angaben im Sachverhalt kann A die Vermutung des § 280 Abs. 1 S. 2 BGB nicht widerlegen. Er hat die Pflichtverletzung zu vertreten.

Hinweis: Auf die Beweislastregel sollte nur abgestellt werden, wenn im Sachverhalt keine Angaben zum Verschulden gemacht werden. Bei Angaben wie „der Schuldner handelte fahrlässig“ oder „aus Unachtsamkeit“ kann zunächst gesagt werden, dass es die Beweislastregel in § 280 Abs. 1 S. 2 BGB gibt, anschließend sollte der Sachverhalt dennoch unter die Verschuldensformen (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) subsumiert werden.

Insbesondere wenn der Sachverhalt Angaben enthält, die gegen ein Verschulden des Schuldners sprechen, sollte auf keinen Fall auf die Beweislastregel abgestellt werden (Nicht: Da der Schuldner keine gegenteiligen Tatsachen geltend macht, wird das Verschulden gem. § 280 Abs. 1 S. 1 BGB vermutet.)

→ *Nutzt das Wissen, das der Sachverhalt euch zur Verfügung stellt!*

IV. Schaden

Dem B müsste ein Schaden entstanden sein.

Ein Schaden ist jede unfreiwillige Einbuße vermögenswerter Güter. Er wird nach der ***Differenzhypothese*** ermittelt. Er umfasst sowohl materielle als auch immaterielle Schäden.

Hier wurde Wein auf das Sakko des B verschüttet, sodass diesem Reinigungskosten iHv. 20 Euro entstanden sind. Die Pflichtverletzung des A lässt sich auch nicht hinwegdenken, ohne dass dieser Schadensposten entfallen würde, sodass der Schaden auf der Pflichtverletzung beruht.

B ist somit ein Schaden iHv. 20 Euro entstanden.

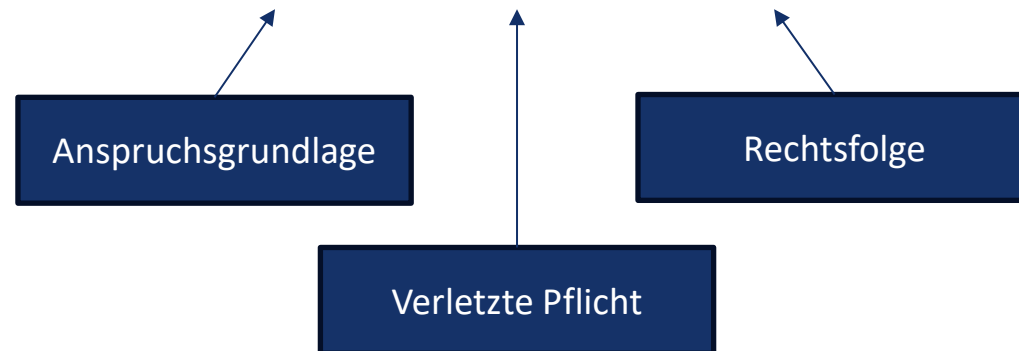
V. Rechtsfolgen, §§ 249 ff. BGB

In der Rechtsfolge muss A den Schaden nach Maßgabe der §§ 249 ff. BGB ersetzen.

Der § 249 Abs. 1 BGB sieht hierfür grundsätzlich die sog. **Naturalrestitution** vor. Insoweit es jedoch um die Beschädigung einer Sache geht, kann der Gläubiger gem. § 249 Abs. 2 BGB statt der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands auch den hierfür erforderlichen Geldbetrag verlangen.

6. Ergebnis

Im Ergebnis kann B somit nach §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 249 Abs. 2 BGB die Reinigungskosten ersetzt verlangen.



B. Anspruch B gegen A gemäß § 823 I BGB (Deliktischer Anspruch)

B könnte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von € 20.- gegen A aus § 823 Abs. 1 BGB haben.

I. Haftungs begründender Tatbestand

1. Rechtsverletzung (+)
 - Eigentumsverletzung am Sakko
2. Verletzungshandlung (+)
 - Übergießen des Rotweins
3. Haftungs begründende Kausalität (+)
 - Äquivalenztheorie
 - Adäquanztheorie
 - Schutzzweck der Norm
 - Norm: Anderen Leuten keinen Wein überschütten.
4. Rechtswidrigkeit (+)
 - Indiziert: Lehre vom Erfolgsunrecht
 - keine Rechtfertigungsgründe
5. Verschulden (+)
 - „Unachtsamkeit“ = Fahrlässigkeit (§ 276 I 1, II BGB)
6. **Zwischenergebnis – Haftungs begründender Tatbestand (+)**

B. Anspruch B gegen A gemäß § 823 I BGB (Deliktischer Anspruch)

B könnte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von € 20.- gegen A aus § 823 Abs. 1 BGB haben.

II. Haftungsausfüllender Tatbestand

1. Schaden (+)
 - Reinigungskosten (s.o.)
2. Haftungsausfüllende Kausalität
 - Die Eigentumsverletzung ist kausal für den Schaden
 - Äquivalenztheorie
 - Adäquanztheorie
 - Schutzzweck der Norm: Soll auch vor Reinigungskosten schützen.
3. Mitverschulden, § 254 BGB (-)
4. **Zwischenergebnis – Haftungsausfüllender Tatbestand (+)**

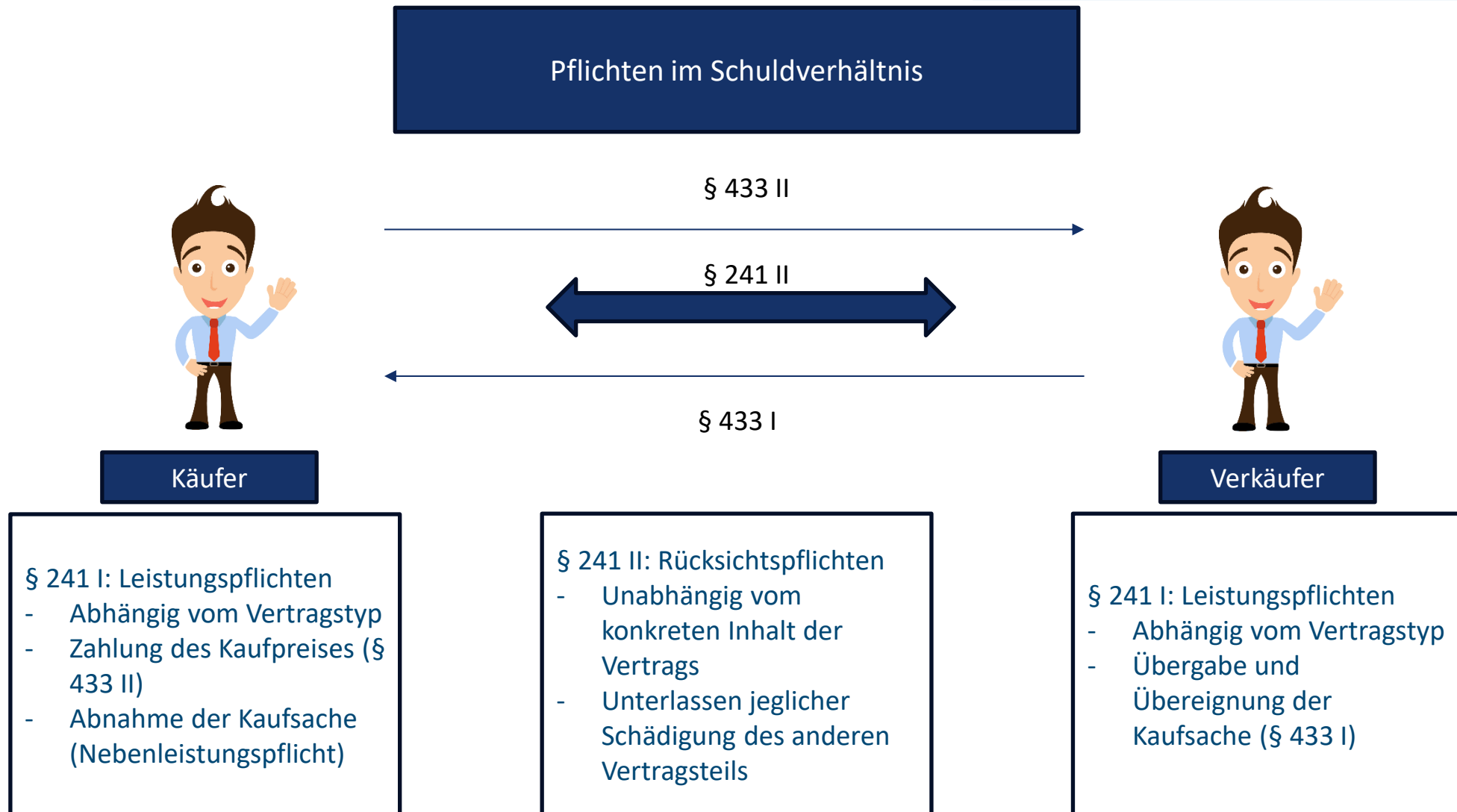
III. Rechtsfolge, §§ 249 ff. BGB (s.o.)

Ergebnis: B hat gegen A aus § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von € 20.-.

Leistungsstörungen







Leistungsstörungenrecht → Die Folgen von Pflichtverletzungen

Leistungspflichten § 241 Abs. 1 BGB

Leistungsunabhängige Pflichten/Nebenpflichten § 241 Abs. 2 BGB

Ausbleiben der Leistung wegen Unmöglichkeit § 275 BGB

Schadens-
ersatz wegen
nachträglicher
Unmöglichkeit
§§ 280 Abs. 1,
Abs. 3, 283 S. 1
BGB

Schadens-
ersatz wegen
anfänglicher
Unmöglichkeit
§ 311a BGB

Rücktritt vom
Vertrag
§§ 346 Abs. 1,
326 Abs. 5,
323 BGB

Verzögerung der Leistung → Der Schuldner erbringt die Leistung nicht rechtzeitig

Nichtleistung nach erfolglosem Fristablauf (oder Entbehrlichkeit)

Schadens-
ersatz statt
der Leistung
§§ 280 Abs.
1, Abs. 3,
281 BGB

Rücktritt
vom Vertrag
§§ 346 Abs.
1, 323 BGB
(kein
Vertreten-
müssen!)

Schuldnerverzug (Mahnung)

Schadensersatz
neben der
Leistung wegen
Schuldnerverzug
§§ 280 Abs. 1,
Abs. 2, 286 BGB

Schlechtleistung

Leistungsgegen- stand ist mangelhaft

Anwendung des
besonderen
Leistungsstörun-
gsrechts
→ Kaufrecht §§
437 ff. BGB
(Übergabe als
Zäsur)

Schutzpflichten aus bestehendem Schuldverhältnis

Schutzpflichten aus vorvertraglichem Schuldverhältnis → ohne primäre Leistungspflichten

Schadensersatz neben der Leistung §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB

Schadensersatz statt
der Leistung bei
Unzumutbarkeit
§§ 280 Abs. 1, Abs. 3,
282 BGB

Rücktritt vom Vertrag
bei Unzumutbarkeit
§§ 246 Abs. 1, 324
BGB

Rücktritt vom Vertrag
§§ 346 Abs. 1, 323 Abs. 1 BGB
Prüfungsschema

I. Rücktrittsrecht

- Voraussetzungen des § 323 Abs. 1 BGB
 - Gegenseitiger Vertrag
 - Fällige und Einredefreie Leistungspflicht
 - Nichtleistung/Schlechtleistung
 - Erfolglose Fristsetzung/Entbehrlichkeit der Fristsetzung, § 323 Abs. 2 BGB

II. Rücktrittserklärung

- Erklärung gegenüber dem Vertragspartner, § 349 BGB

III. Kein Ausschluss

- Ausschluss des Rücktritts bei Teilleistung, § 323 Abs. 5 S. 1 BGB
- Ausschluss des Rücktritts bei Unerheblichkeit der Pflichtverletzung, § 323 Abs. 5 S. 2 BGB
- Ausschluss des Rücktritts bei Verantwortlichkeit des Gläubigers, § 323 Abs. 6 Alt. 1 BGB
- Ausschluss bei Gläubigerverzug, § 323 Abs. 6 Alt. 2 BGB

IV. Rechtsfolge

- Umwandlung in ein Rückgewährschuldverhältnis, § 346 Abs. 1 BGB
 - Erlöschen der primären Leistungspflichten
 - Rückgewähr der empfangenen Leistungen bzw. Wertersatz

Beachte: Der Rücktritt wegen Unmöglichkeit der Leistung richtet sich nach §§ 346 Abs. 1, 326 Abs. 5, 323 Abs. 1 BGB

Ersatz des Verzögerungsschadens
§§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB
Prüfungsschema

Schuldnerverzug: Die vom Schuldner zu vertretende Nichtleistung trotz Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Anspruchs sowie Mahnung durch den Gläubiger, § 286 Abs. 1 S. 1 BGB

I. Schuldverhältnis

II. Nichtleistung trotz Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Anspruchs

III. Mahnung nach Eintritt der Fälligkeit, § 286 Abs. 1 BGB bzw. Entbehrlichkeit der Mahnung, § 286 Abs. 2 BGB

IV. Vertretenmüssen, § 286 Abs. 4 BGB

V. Verzugsschaden: Schaden der durch die Verzögerung der Leistung eintritt, aber nicht das Interesse an der geschuldeten Leistung selbst (SE neben der Leistung)

VI. Rechtsfolge: Ersatz des Verzögerungsschadens

Beachte: Bei Unmöglichkeit §§ 346 Abs. 1, 326 Abs. 5, 323 Abs. 1 BGB! Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr bei StudIP

Exkurs: Folgen des Schuldnerverzugs

A. Voraussetzungen

I. Nichtleistung trotz Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Anspruchs

II. Mahnung des Gläubigers

B. Folgen

I. Ersatz des Verzugs Schadens, §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB

II. Zahlung von Verzugszinsen, § 288 BGB

III. Verschärfte Haftung des Schuldners auch für Zufall, § 287 BGB

IV. U.U. Schadensersatz statt der Leistung, wenn Voraussetzungen der §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB vorliegen

V. U.U. Rücktritt vom Vertrag, wenn Voraussetzungen der §§ 323 Abs. 1, 346 Abs. 1 vorliegen

Schadensersatz statt der Leistung
 §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB
 Prüfungsschema

I. Schuldverhältnis	• Grundvoraussetzung § 280 Abs. 1 S. 1
II. Pflichtverletzung	• Nicht- oder Schlechtleistung trotz fälliger und einredefreier Leistungspflicht
III. Fristsetzung	• Der Gläubiger muss dem Schuldner eine angemessene Nachfrist zur Erbringung der Leistung setzen
IV. Vertretenmüssen	• Richtet sich nach § 276 Abs. 1 – Vorsatz und Fahrlässigkeit • Str. ob sich Vertretenmüssen auf ursprüngliche Nichtleistung oder Nichtleistung bei Ablauf der Nachfrist beziehen muss • H.M. Alternativitätstheorie – Es reicht aus, dass der Schuldner die Nichtleistung zu einem der beiden Zeitpunkte zu vertreten hat
V. Schaden	• Jede unfreiwillige Vermögenseinbuße; Differenzhypothese
VI. Kein Ausschluss	• § 281 Abs. 1 S. 2, 3: Teilleistung oder Unerheblichkeit der Pflichtverletzung

Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr bei StudIP

Karl (K) hat bei der Video GmbH (V) einige Filme auf DVD zum Preis von € 100.- bestellt. Die Lieferung trifft am 1.10. bei ihm ein. Die beiliegende Rechnung vergisst er zu zahlen. Am 10.11. erhält er ein Schreiben eines Rechtsanwaltes, der Namens der Video GmbH € 150.- fordert. Der Betrag setzt sich aus der Kaufpreisforderung sowie € 50.- Anwaltskosten zusammen. Der Betrag von € 100.- wird von K umgehend überwiesen und der Video GmbH am 11.11. am Konto gutgeschrieben. Die Zahlung der weiteren € 50.- lehnt K ab.

Wie ist die Rechtslage?

[Der Anspruch der V gegen K auf Zahlung des Kaufpreises iHv. 100 € aus § 433 Abs. 2 BGB ist infolge der Überweisung durch Erfüllung (§ 362 Abs. 1 BGB) untergegangen.]

A. Anspruch von V gegen K auf Zahlung von € 50.- aus §§ 280 Abs. 1 und 2, 286 BGB

V könnte einen Anspruch auf Schadenersatz in Höhe von 50,- € gegen K aus §§ 280 I, II, 286 BGB haben.

I. Schuldverhältnis

§ 280 I BGB setzt ein Schuldverhältnis zwischen den Parteien voraus. K und V haben einen Kaufvertrag geschlossen. Ein Schuldverhältnis liegt mithin vor.

II. Pflichtverletzung

Ferner müsste K ein Pflicht aus diesem Schuldverhältnis verletzt haben. Aus dem Schuldverhältnis ergibt sich gem. § 433 Abs. 2 BGB die Pflicht zur Zahlung des Kaufpreises. Indem K nicht zahlte, hat er eine Pflicht aus dem Kaufvertrag verletzt.

III. Nichtleistung trotz fälliger und einredefreier Leistungspflicht (+)

Die Kaufpreisforderung war gem. § 271 I BGB mit Zugang der Waren und Rechnung fällig. (§ 271 I BGB – Leistung im Zweifel sofort fällig)

IV. Mahnung gemäß § 286 I

Der Anspruch setzt ferner gem. § 286 I BGB eine Mahnung des Gläubigers gegenüber dem Schuldner voraus. Die Mahnung ist die eindeutige und bestimmte Aufforderung an den Schuldner, die geschuldete Leistung zu erbringen. Eine Mahnung kann vorliegend im Anwaltsschreiben gesehen werden. Dies bedeutet jedoch, dass K erst mit Zugang des Anwaltsschreibens in Verzug gerät („durch die Mahnung ...“). Die Anwaltskosten sind jedoch bereits vorher angefallen (durch Beauftragung des Anwalts). Für den geltend gemachten Schadensposten fehlt es mithin an der Mahnung.

V. Entbehrlichkeit

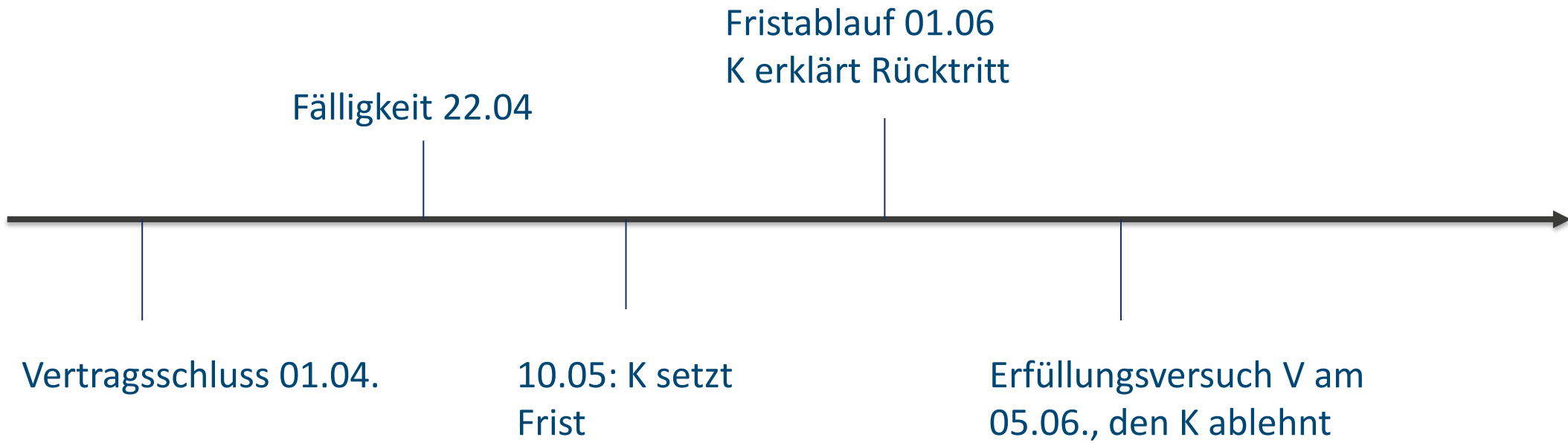
Die Mahnung könnte gem. § 286 Abs. 3 S. 1 BGB entbehrlich sein. Da bei Verbrauchern jedoch ein besonderer Hinweis erforderlich ist, § 286 Abs. 3 S. 1 Hs. 2 BGB, und K nicht in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit und somit als Verbraucher i.S.d. § 13 BGB handelt, ist die Mahnung nicht entbehrlich.

➤ Die Rechtsanwaltskosten sind daher **kein Verzugsschaden**, denn das Schreiben des Anwalts hat den Verzug erst herbeigeführt.

VI. Ergebnis: Kein Anspruch des V aus §§ 280 I, II, 286 BGB

Karl (K) bestellt bei Viktor (V) am 1.4. ein Zelt für seinen Campingurlaub im Sommer zum Preis von € 400-. Es wird vereinbart, dass die Lieferung innerhalb von drei Wochen erfolgt. Als das Zelt am 10.5. noch immer nicht geliefert wurde, setzt K dem V eine Nachfrist bis zum 1.6. Nachdem auch zu diesem Zeitpunkt das Zelt noch immer nicht eingetroffen ist, erklärt K den Rücktritt vom Vertrag und kauft ein identisches Zelt bei einem anderen Händler für 600 €. Dabei handelt es sich um das günstigste verfügbare Angebot. Am 5.6. trifft die Lieferung von V mit dem Zelt ein, die K umgehend zurücksendet. V verlangt von K die Kaufpreiszahlung. K möchte von V seine Mehrkosten ersetzt bekommen.

Wie ist die Rechtslage?



A. Anspruch des V auf Zahlung von € 400.- und Abnahme der Kaufsache gegen K aus § 433 Abs. 2 BGB

V könnte einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung und Abnahme des Zeltes gegen K aus § 433 Abs. 2 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

Durch den Abschluss des Kaufvertrags zwischen V und K ist ein entsprechender Anspruch entstanden.

II. Anspruch Erlöschen

Der Anspruch könnte jedoch infolge des wirksamen Rücktritts des K vom Vertrag gem. §§ 346 Abs. 1, 323 Abs. 1 erloschen sein.

Anmerkung: Durch den Rücktritt erlischt der ursprüngliche Anspruch. Das Schuldverhältnis als solches erlischt jedoch nicht, sondern wandelt sich in ein Rückgewährschuldverhältnis, aus dem sich wiederum neue Ansprüche ergeben können.

Der wirksame Rücktritt setzt ein Rücktrittsrecht, sowie die Rücktrittserklärung gegenüber dem Vertragspartner voraus.

1. Rücktrittsrecht, § 323 Abs. 1 BGB

a) Gegenseitiger Vertrag (+)

b) Fällige und einredefreie Leistungspflicht (+)

Die Leistungspflicht des V war am 22.04. fällig und V stehen keine Leistungsverweigerungsrechte gegen K zu.

c) Nicht- oder nicht vertragsgemäße Leistung (+)

d) Fristsetzung (+)

Die Nachfrist war nicht unangemessen, da ungefähr gleich lang wie die ursprüngliche Leistungsfrist.

2. Rücktrittserklärung, § 349 BGB (+)

3. Rechtsfolge, § 346 BGB

Gemäß § 346 Abs. 1 BGB wird das ursprüngliche Schuldverhältnis in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt. Der Anspruch aus § 433 Abs. 2 BGB erlischt infolgedessen.

B. Ergebnis

K ist wirksam vom Vertrag zurückgetreten. Es besteht daher kein Anspruch des V gegen K gem. § 433 Abs. 2 BGB auf Kaufpreiszahlung und Abnahme der Kaufsache.

B. Anspruch des K gegen V aus §§ 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB

K könnte einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung i.H.v. 200€ gegen V aus §§ 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

I. Anwendbarkeit der §§ 280 ff. BGB (nicht zwingend zu prüfen)

Neben dem Rücktritt kann gem. § 325 BGB auch Schadensersatz verlangt werden.

II. Schuldverhältnis (+)

Zwischen K und V bestand ein Kaufvertrag (s.o.).

III. Pflichtverletzung

V müsste eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt haben.

Anmerkung: Liegt die Pflichtverletzung – wie hier – in der Nicht- oder Schlechtleistung, so modifiziert der § 281 Abs. 1 BGB die Anforderungen an die Pflichtverletzung.

§ 281 Abs. 1 BGB setzt voraus, dass V eine fällige und einredefreie Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbracht hat. Die Leistung war aufgrund der Abrede der Parteien spätestens am 22.4. fällig (§ 271 BGB). In der nicht fristgerechten Leistung liegt eine Pflichtverletzung.

IV. Fristsetzung

Gem. § 281 Abs. 1 S. 1 BGB müsste K dem V eine angemessene Frist zur Erbringung der Leistung gesetzt haben. Indem K den V am 10.5. aufgefordert hat bis zum 1.6. zu liefern, hat er dem V eine Nachfrist gesetzt. Diese ist auch angemessen, da sie zur Erbringung der Leistung ohne weiteres ausreicht. Dies ergibt sich bereits ohne weiteres daraus, dass sie genauso lang ist wie die ursprüngliche Lieferfrist.

Die Frist ist erfolglos verstrichen.

V. Vertretenmüssen

V müsste die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Gem. § 276 Abs. 1 BGB hat V Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Mangels entgegenstehender Angaben ist das Vertretenmüssen des V für die Nichtleistung gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB zu vermuten.

VI. Schaden

Schließlich müsste aufgrund der Pflichtverletzung ein Schaden eingetreten sein. Ein Schaden ist jede unfreiwillige Vermögenseinbuße. Das Vorliegen eines Schadens wird nach der Differenzhypothese beurteilt. Danach liegt ein Schaden vor, wenn die Vermögenslage des Gläubigers nach dem schädigenden Ereignis schlechter als vor dem Ereignis ist. Infolge der Nichtlieferung hat K sich das Zelt für 600€ bei einem anderen Anbieter gekauft. Dadurch musste er 200€ mehr ausgeben. Mithin liegt ein Schaden i.H.v. 200€ (Mehrkosten) vor. Diesen kann er gem. §§ 249 Abs. 1, 252 BGB ersetzt verlangen.

Hinweis: Den Gläubiger trifft eine sog. Schadensminderungsobligation: Er muss die Mehrkosten so gering wie möglich halten.

VII. Ergebnis

K hat einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 200€ gegen V aus §§ 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB.

Karl (K) begibt sich in den Supermarkt der Verkaufs GmbH (V), um dort seinen wöchentlichen Einkauf zu erledigen. Dort wird er durch ein umstürzendes Regal, das der Angestellte Arthur (A) nicht ordnungsgemäß gesichert hat, verletzt, wobei die Behandlungskosten € 3.000.- betragen. Als K den A in Anspruch nehmen möchte, stellt sich dieser als vollkommen vermögenslos heraus. K begehrt daher von der V Ersatz. Deren Geschäftsführer vertritt die Auffassung, dass die Gesellschaft keine Haftung treffe. A wurde, was zutreffend ist, sorgfältig ausgewählt bzw. überwacht und habe bisher noch nie einen Fehler gemacht.

Kann K von V die Zahlung von € 3.000.- verlangen?

Beachte: Prüfungsreihenfolge der Ansprüche – Zuerst vertragliche Ansprüche prüfen!

A. Anspruch von K gegen V auf Zahlung von € 3000.- aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB

K könnte einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 3000€ gegen V aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB haben.

I. Schuldverhältnis

Der Anspruch setzt ein Schuldverhältnis zwischen K und V voraus (§ 280 Abs. 1 S. 1 BGB). K und V haben keinen Kaufvertrag geschlossen. Jedoch kommt ein vorvertragliches Schuldverhältnis nach § 311 Abs. 2 BGB in Betracht.

Danach kann ein Schuldverhältnis auch durch die Aufnahme von Vertragsverhandlungen (Nr. 1), die Anbahnung eines Vertrages (Nr. 2) oder ähnliche geschäftliche Kontakte entstehen.

- Vertragsverhandlungen, § 311 II Nr. 1 BGB (-)
 - Beim Betreten eines Supermarktes und der Auswahl von Waren fehlt es an der notwendigen Kommunikation
- Infolge Vertragsanbahnung, § 311 II Nr. 2 BGB (+)

II. Pflichtverletzung, § 241 Abs. 2 BGB (+)

V müsste seine Pflichten aus diesem vorvertraglichen Schuldverhältnis verletzt haben. Im vorvertraglichen Schuldverhältnis bestehen noch keine Leistungspflichten. Jedoch haben die Parteien gem. § 241 Abs. 2 BGB Rücksicht auf die Rechte und Rechtsgüter der anderen Partei zu nehmen. Indem das Regal nicht ordnungsgemäß gesichert war, hat V seine Schutzpflicht gegenüber K verletzt.

III. Vertretenmüssen

V müsste die Pflichtverletzung zu vertreten haben (§ 280 I 2 BGB). Gem. § 276 I BGB hat V grds. Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Fahrlässigkeit ist gem. § 276 II BGB das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. V selbst hat nicht schuldhaft gehandelt. Jedoch könnte V ein Verschulden des A zuzurechnen sein.

1. Verschulden des A

A müsste schuldhaft gehandelt haben. Das nicht ordnungsgemäße Sichern des Regals stellt ein Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt dar. A handelt mithin Fahrlässig.

2. Zurechnung

Das Verschulden des A ist der V nach § 278 zuzurechnen, wenn der A Erfüllungsgehilfe des V ist. Erfüllungsgehilfe ist, wer mit Wissen und Wollen des Schuldners in dessen Interessenkreis tätig wird. Als Angestellter ist A Erfüllungsgehilfe der V. Auch liegt das Befestigen der Regale im Rahmen des Tätigkeitskreises als Angestellter. V hat sich das Verschulden des A zurechnen zu lassen.

V hat die Pflichtverletzung mithin zu vertreten.

IV. Schaden

Die Pflichtverletzung ist kausal für die Körperverletzung und somit den Schaden des K.

V. Ergebnis

K hat einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 3000€ gegen V aus §§ 280 I, 311 II, 241 II BGB.

B. Anspruch K gegen V aus § 831 Abs. 1 S. 1 BGB

Außerdem könnte K einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 3000€ gegen V aus § 831 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

I. Verrichtungsgehilfe

Der Anspruch setzt zunächst voraus, dass A Verrichtungsgehilfe der V ist. Verrichtungsgehilfe ist, wer mit Kenntnis eines anderen **weisungsgebunden** in dessen Interessenkreis tätig wird. A handelt im Interessenkreis der V. Als Angestellter hat er ihren Weisungen Folge zu leisten. A ist Verrichtungsgehilfe.

II. Tatbestandsmäßige, unerlaubte Handlung (Haftungsbegründender Tatbestand ohne Verschulden!)

A müsste eine tatbestandsmäßige, unerlaubte Handlung begangen haben. Indem A es **unterlassen hat das Regal ordnungsgemäß zu sichern**, ist sein Handeln **kausal** für den Eintritt der **Körperverletzung** (Rechtsgutsverletzung) des K geworden. Hierbei traf den A eine Verkehrssicherungspflicht zur Sicherung des Regals, sodass das Unterlassen auch als **rechtswidrig** einzustufen ist. Rechtfertigungsgründe liegen nicht vor. Mithin liegt eine tatbestandsmäßige unerlaubte Handlung des A vor.

K hat keinen Anspruch gegen V aus § 831 Abs. 1 S. 1 BGB.

III. In Ausführung der Verrichtung

Das Unterlassen der Sicherung erfolgte auch gerade in Ausführung der Verrichtung und nicht bloß bei Gelegenheit. Die Sicherung gehörte gerade zum Tätigkeitsbereich des A als Ladenangestelltem.

IV. Keine Exkulpation

Gem. § 831 I 2 BGB tritt die Ersatzpflicht des Geschäftsherrn jedoch nicht ein, wenn dieser den Verrichtungsgehilfen ordnungsgemäß ausgewählt und überwacht hat. A, dem noch nie ein Fehler unterlaufen ist, wurde ordnungsgemäß ausgewählt und überwacht, sodass V sich exkulpieren kann.

V. Ergebnis

K hat keinen Anspruch gegen V aus § 831 Abs. 1 S. 1 BGB.

Karl (K) begibt sich in den Supermarkt der Verkaufs GmbH (V), um dort seinen wöchentlichen Einkauf zu erledigen. Dort wird er durch ein umstürzendes Regal, das der Angestellte Arthur (A) nicht ordnungsgemäß gesichert hat, verletzt, wobei die Behandlungskosten € 3.000.- betragen. Als K den A in Anspruch nehmen möchte, stellt sich dieser als vollkommen vermögenslos heraus. K begehrt daher von der V Ersatz. Deren Geschäftsführer vertritt die Auffassung, dass die Gesellschaft keine Haftung treffe. A wurde, was zutreffend ist, sorgfältig ausgewählt bzw. überwacht und habe bisher noch nie einen Fehler gemacht.

Kann K von V die Zahlung von € 3.000.- verlangen?

Variante: Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn der Obdachlose O, der das Geschäft des V nur dazu betreten hat, um sich dort aufzuwärmen, durch das umstürzende Regal verletzt wird?

A. Anspruch von O gegen V auf Zahlung von € 3000.- aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB

O könnte einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 3000€ gegen V aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB haben.

I. Schuldverhältnis

Der Anspruch setzt ein Schuldverhältnis zwischen O und V voraus. Ein Kaufvertrag liegt nicht vor. Auch ein vorvertragliches Schuldverhältnis scheidet aus, da O keine Anstalten macht etwas zu kaufen und somit keine Vertragsanbahnung vorliegt.

II. Ergebnis

O hat keinen Anspruch gegen V aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB.

B. Anspruch von O gegen V aus § 831 Abs. 1 S. 1 BGB

Ein Anspruch des O aus § 831 Abs. 1 S. 1 BGB scheitert aufgrund der Exkulpation der V nach § 831 Abs. 1 S. 2 BGB

Ergebnis Variante:

O hat keinen Anspruch auf Zahlung von 3000€ gegen V.

Empfehlung zur Übung des Gutachtenstils



**Juridicum
IX, 8053 Ao**



**Juridicum
IX, 8058 Df**

- gibt es in der Bibliothek!
- Fälle mit Lösungen im Gutachtenstil
- Zum vertraglichen Schadensersatz
 - Schuldrecht I Fall 23
 - zudem Löhnig/Fischinger, Falltraining im Zivilrecht 1, Fall Nr. 67
 - Werk enthält weitere einfache Grundfälle
- Zum Rücktritt
 - Schuldrecht I Fall 16
- Zum deliktischen Schadensersatz
 - Schuldrecht II Fälle 15 - 18